



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia

ACUERDO de 7 de julio de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia (Palencia), núcleo de Revilla de Pomar. Expte.: 1 U.

Visto el expediente administrativo y el proyecto de modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia, núcleo de Revilla de Pomar, promovido por el Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.– La CTMAU de Palencia en sesión de 25-11-25 adoptó el siguiente acuerdo:

«SUSPENDER la aprobación del proyecto de modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia, núcleo de Revilla de Pomar, promovido por el Ayuntamiento, hasta que se subsane las deficiencias expuestas previamente, debiendo ser elevado a la CTMAU para su aprobación definitiva, en el plazo máximo de tres meses computados a partir de la recepción del presente acuerdo, debiendo adjuntarse tres nuevos ejemplares de la documentación técnica en soporte papel objeto de modificación (subsanción de deficiencias) y una en soporte digital integra con la nueva aprobación plenaria de subsanción de deficiencias en los nuevos documentos objeto de subsanción»

Las deficiencias que adolecía, desde un punto de vista técnico, eran las siguientes:

- a) Los planos de ordenación deben contener las modificaciones puntuales aprobadas definitivamente en el núcleo de Revilla de Pomar, a modo ejemplificativo no limitativo, no se incluye las ampliaciones de suelo urbano aprobadas definitivamente el 14/01/2016 (B.O.C. y L. 25/01/2016) y el 24/11/2008 (B.O.C. y L. 9/12/2009)
- b) Debe justificarse el cumplimiento del Art. 172 RUCyL relativo a la modificación de los espacios libres actualmente previstos en el planeamiento, aportando valoración sobre la equivalente funcionalidad de las zonas verdes o espacios libres propuestos.»

II.— Se pretende, en suelo urbano consolidado, ajustar las alineaciones y calificaciones de diversas parcelas ubicadas en el límite sur del caso urbano del núcleo de Revilla de Pomar y dotar de acceso rodado mediante vía pública a tres parcelas urbanas y a la zona de equipamiento público. Se propone la regularización de la estructura y de la trama urbana con el fin de subsanar las deficiencias de las infraestructuras existentes en la zona sur del núcleo de población. La modificación afecta a espacios libres públicos y equipamiento público, existentes y previstos en el planeamiento.

El documento justifica la conveniencia de la modificación e interés público en el apartado 3.2 de la Memoria Vinculante.

El Municipio de Pomar de Valdivia cuenta con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por la CTU el 10/11/2004.

III.— El expediente se somete a información pública por plazo de un mes mediante anuncio publicado en el B.O.C. y L. de 7-08-25, en el Diario Palentino de fecha 7-08-25 y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Según certificado de Secretaría del Ayuntamiento de 22-09-25 no se han presentado alegaciones durante en el periodo expositivo.

Consta informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Palencia de 23-12-19, informe de viabilidad del arquitecto redactor de 29-01-21, informe de los servicios técnicos de la mancomunidad de Aguilar-Valdivia de 4-09-24 y los informes de Secretaría del Ayuntamiento de fecha 14-07-25 y 22-09-25

IV.— Constan los siguientes informes sectoriales previstos en el Art. 52.4 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León:

- Informe del S.T. de Movilidad y Transformación Digital de Palencia, sección de urbanismo, con observaciones, de 18-09-24.
- Informe del S.T. de Movilidad y Transformación Digital de Palencia, sección de carreteras, de 14-11-24.
- Informe de la Subdelegación de Gobierno de Palencia, área de industria y energía de 29-01-25.
- Informe del Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de 06-02-25 que determina que no procede ninguna actuación en materia de evaluación ambiental estratégica, ya que el referido plan o programa no es previsible que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
- Informe de la Delegación Territorial de Palencia de 11-02-25.
- Informe la Confederación Hidrográfica del Duero de carácter favorable con condiciones, de 19-02-25.
- Informe favorable del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Palencia de 3-03-25.
- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia de 28-03-25.

V.– En sesión plenaria celebrada el día 25-07-25 se aprueba inicialmente la presente modificación puntual, siendo aprobada provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 26-09-25.

VI.– Con fecha 12 y 16 de febrero de 2026 se presenta en esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia documentación remitida por el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia consistente en tres ejemplares de la documentación técnica de enero de 2026 diligenciada con la fecha de subsanación de deficiencias de 28-01-26 en soporte papel y una en soporte digital, certificado de la secretaría del Ayuntamiento de coincidencia de soporte papel y digital de fecha 09-02-26, y certificado de la secretaría del Ayuntamiento de la aprobación de subsanación de deficiencias por parte del Ayuntamiento con fecha 31-01-26.

Con fecha 16 de febrero de 2026 se requiere al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia clarificar la fecha concreta de celebración del pleno de subsanación de deficiencias.

Con fecha 25 de febrero 2026 se presenta en esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia documentación remitida por el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia consistente en:

- Certificado de la secretaría del Ayuntamiento de la aprobación de subsanación de deficiencias por parte del Ayuntamiento en sesión plenaria de 30-01-26.
- Informe del alcalde del Ayuntamiento de 25-02-25 indicando «Que se ha cometido un error material en la diligencia de la fecha de la sesión para la aprobación provisional de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia en Revilla de Pomar, y donde dice 28 de enero de 2026 debe decir 30 de enero de 2026, que es la fecha en la que se ha celebrado la sesión ordinaria de aprobación provisional de los proyectos técnicos, para legalizar varias entradas a fincas particulares, con el acuerdo local de cesión de los terrenos necesarios, en la localidad de Revilla de Pomar, término municipal de Pomar de Valdivia. Con el fin de dar cumplimiento al citado requerimiento de subsanación, se aporta nuevo certificado de la sesión ordinaria de Modificación Puntual que sometida a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia treinta de enero de dos mil veintiséis, a los efectos de que se proceda a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia»

VII.– La CTMAU de Palencia en sesión de 18-03-2026 adoptó el siguiente acuerdo:

«Remitir el expediente administrativo y el proyecto de modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia, núcleo de Revilla de Pomar, promovida por el Ayuntamiento, a la consulta preceptiva del Consejo Consultivo de esta Comunidad Autónoma, proponiéndose la aprobación definitiva de la misma»

Con fecha 18/05/2026 se remite por comunicación interior el dictamen del órgano Consultivo al S.T. de Movilidad y Transformación Digital.

El Consejo Consultivo con fecha 14 de mayo de 2026 evacuó dictamen 136/2026 en el que señala que «1º.– La diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres previstos en la propuesta de modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia (Palencia) cumple la exigencia formal de motivación

y la de sustitución de los que se eliminan por otros de superficie y funcionalidad similar, establecidas en la normativa urbanística conforme a los artículos 169.3.b) y 172 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 2º.– Procede aprobar la modificación puntual referida, en lo que se refiere a los espacios libres previstos.»

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para aprobar definitivamente este expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, Art. 161 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero y Decreto 24/2013 de 27 de junio.

Conforme previene el Art. 4.1.i.6 la Ley 1/2002 de 9 de Abril Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la redacción dada a la misma en la Ley 4/2013 de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de esta Comunidad Autónoma, se requiere consulta preceptiva de dicho órgano en la Modificación de los planes urbanísticos que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos, como concurre en el supuesto de hecho que nos ocupa. En este sentido la CTMAU elaboró una propuesta de acuerdo en sesión celebrada el día 18-03-2026, que remitió conjuntamente con una copia foliada del expediente a los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para su posterior remisión por estos a dicho Órgano Consultivo. El Consejo Consultivo con fecha 14 de mayo de 2026 refleja que procede la aprobación de esta modificación en lo relativo a los espacios libres públicos se refiere.

II.– El expediente se tramita por el procedimiento estipulado en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y Art. 154 y ss. del Reglamento de Urbanismo.

III.– Examinada la documentación administrativa y técnica aportada se comprueba que se han subsanado con carácter general las deficiencias observadas por la CTMAU en sesión de 25-11-25 y que contiene las determinaciones mínimas previstas en la Ley y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, incluyendo los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones. Debiendo tenerse en cuenta las condiciones indicadas en los informes sectoriales reflejados en el antecedente de hecho IV.

En relación con el cumplimiento del Art. 172 del R.U.C. y L. y la modificación que afecta al espacio libre público objeto del informe del Consejo Consultivo reseñar que está debidamente justificada desde un punto de vista cuantitativo y funcional, siendo plenamente viable la alteración de los espacios libres de uso público que nos ocupan por cuanto se compensa la superficie de espacios libres públicos de la localidad y los nuevos espacios libres públicos mantienen la funcionalidad de los existentes y se posibilita con ello la mejora de la calidad urbana y la cohesión social en la reorganización de las dotaciones urbanísticas.

Por lo expuesto la CTMAU por unanimidad de los miembros presentes adopta el siguiente acuerdo:

«APROBAR DEFINITIVAMENTE el proyecto de modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia, núcleo de Revilla de Pomar, promovida por el Ayuntamiento, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León»

Y comunicar al Consejo Consultivo la decisión adoptada dentro de los quince días siguientes a la adopción del Acuerdo, conforme al artículo 7.1 de la Ley 4/2001, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación Provincial, publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998. Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 18.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público se hace constar que aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae causa este acuerdo.

Palencia, 9 de julio de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUBIO MIELGO



2047- Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Pomar de Valdivia

Revilla de Pomar 34813 TM Pomar de Valdivia (Palencia)

Enero de 2026

Promotor:

Ayuntamiento de Pomar de Valdivia

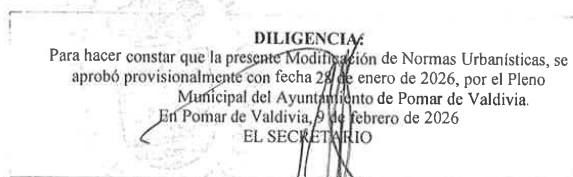
Arquitecta:

Eva Estévez Cortizo. COAL 12379

Barrio de la Estación 8. 34800

Aguilar de Campoo (Palencia)

info@estevezmichelena.com



Índice general**1.- MEMORIA INFORMATIVA**

- 1.1.- Antecedentes
- 1.2.- Encargo
 - 1.2.1.- Autor del encargo
 - 1.2.2.- Objeto del encargo
- 1.3.- Situación y terrenos afectados por la presente modificación
 - 1.3.1.- Ámbito de actuación y superficies
- 1.4.- Metodología
- 1.5.- Marco legal y normativo
- 1.6.- Contenido documental de la modificación, Art. 169 el RUCYL
- 1.7.- Tramitación
- 1.8.- Planeamiento vigente
- 1.9.- Documentos de información
 - 1.9.1.- Fotografías del terreno afectado

2.- MEMORIA AMBIENTAL

- 2.1.- Aspectos relevantes de la situación del medio ambiente en el ámbito de actuación
- 2.2.- Características ambientales de las zonas afectadas por la modificación puntual
- 2.3.- Problemas ambientales relevantes
- 2.4.- Objetivos de protección ambiental
- 2.5.- Efectos de la aplicación de la modificación puntual de planeamiento en el medio ambiente
- 2.6.- Medidas prevista para prevenir efectos negativos al medio ambiente
- 2.7.- Medidas de supervisión

3.- MEMORIA VINCULANTE

- 3.1.- Figura de planeamiento adoptada
- 3.2.- Justificación de la conveniencia e interés público de la modificación
- 3.3.- Descripción pormenorizada de la modificación propuesta
 - 3.3.1.- Localización
 - 3.3.2.- Modificación
- 3.4.- Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.
- 3.5.- Emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- 3.6.- Justificación del cumplimiento de la normativa aplicable
 - 3.6.1.- Artículo 14 de la Ley 8/2007 del Suelo
 - 3.6.2.- Artículo 52 bis de la LYCyL
 - 3.6.3.- Artículo 58 de la LYCyL
 - 3.6.4.- Artículo 168 del RUCyL
 - 3.6.5.- Artículo 172 del RUCyL
- 3.7.- Resumen ejecutivo

4.- PLANOS

- 4.1.- Planos de modificación
 - U00 Ámbito de aplicación
 - U01 Ordenación actual. Superficie afectada
 - U02 Ordenación modificada. Superficie afectada
- 4.2.- Planos NUM modificados
 - N 11 Plano de Ordenación de Suelo Urbano. Revilla de Pomar

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

3. Memoria Vinculante**3.1. Figura de planeamiento adoptada**

La Modificación de Elementos de las Normas Urbanísticas Municipales es el instrumento de planeamiento adecuado cuando se trata de la revisión o modificación de algunos aspectos puntuales o concretos del planeamiento vigente. Las modificaciones propuestas no alteran el modelo territorial de las NUM, ni sus elementos estructurantes, constituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a situaciones concretas existentes en la realidad, por lo que no se considera necesaria la revisión integral del planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son los siguientes:

- a) Las modificaciones previstas no afectan al modelo territorial establecido por las NUM.
- b) No existen características propias, naturales, paisajísticas, ecológicas, etc. que aconsejen la fijación de algún tipo de protección específica para el suelo rústico u otras clases de suelo, distintos de los ya establecidos.
- c) No se modifican los parámetros generales de las ordenanzas de aplicación en las áreas de suelo urbano.
- d) No se modifican las condiciones de régimen de suelo, ni los criterios fijados por las NUM.
- e) No se modifican las ordenanzas especiales del suelo urbano, relativas a condiciones específicas aplicables en los entornos de protección de los bienes de interés cultural.

3.2. Justificación de la conveniencia e interés público de la modificación

El artículo 169 (punto 3.b) del RUCyL establece que la Memoria Vinculante de una modificación de planeamiento debe hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos:

- La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.
- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
- El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.

En el presente apartado se señala el objeto de la modificación, justificando su conveniencia y el interés público que la sustenta, remitiéndonos a otros apartados de la presente Memoria en lo que respecta a la justificación del resto de los extremos señalados.

La modificación puntual propuesta pretende corregir las irregularidades detectadas en el planeamiento que no contemplan los accesos rodados, no sólo a varias parcelas particulares, sino también a la zona destinada a equipamiento colectivo, en parcelas de titularidad pública.

Esta modificación no supone una modificación de las superficies dedicadas a zonas verdes y equipamientos, simplemente se reestructuración en el mismo sector de suelo urbano consolidado, reflejando la realidad en el uso del suelo público actual y las actuaciones de urbanización que se han ido ejecutando.

La conveniencia y el interés público de la modificación vienen justificados por la necesidad de corregir las irregularidades señaladas, para regularizar la situación de las parcelas urbanas privadas anteriormente nombradas y la zona dedicada a equipamiento público, y de subsanar las deficiencias de infraestructuras existentes en la zona sur del núcleo de población.

Por lo expuesto, se considera que se trata de una propuesta de interés público, según indica el Artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

3.3. Descripción pormenorizada de la Modificación propuesta

De conformidad con lo prescrito en el artículo 169.3.b.2 del RUCyL, se describe a continuación la modificación del planeamiento propuesto, cuya descripción pormenorizada y justificación se contienen en los apartados siguientes y en la documentación gráfica que contiene el presente documento.

3.3.1. Localización

La modificación afecta a las siguientes parcelas catastrales, situados al sur del núcleo urbano de **Revilla de Pomar**, y clasificada actualmente como "Parques y jardines" y "Equipamiento".



PARCELA AFECTADA	REFERENCIA CATASTRAL	CLASIFICACIÓN
Cl. Cuesta	5961102VN0356S0001QX	Parques y jardines
Cl. La Herilla	5961103VN0356S0001PX	Parques y jardines y Equipamiento
Cl. La Herilla	5961105VN0356S0001TX	Parques y jardines y Equipamiento

Los viales afectados por la modificación puntual son los dos ramales de la Calle La Herilla y el entorno de la Carretera a Aguilar.

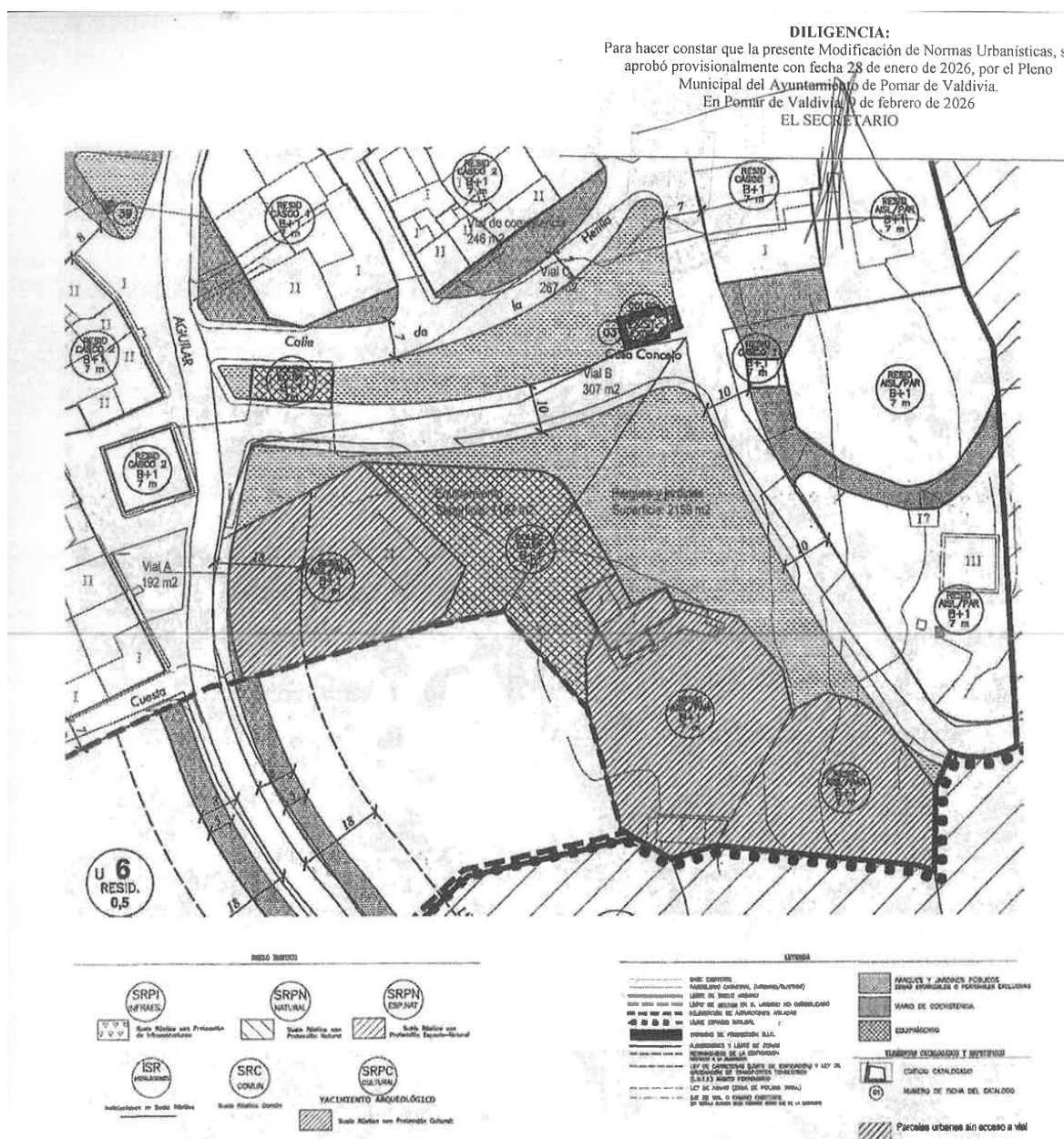
El desglose de las superficies afectadas es el siguiente:

SUPERFICIES AFECTADAS EN LAS NORMAS ACTUALES			
VIAL	Vial A (Carretera Aguilar)	192 m²	766 m²
	Vial B (C/ la Herilla)	307 m²	
	Vial C (C/ la Herilla)	267 m²	
	Subtotal Vial		
VIAL COEXISTENCIA	Vila de coexistencia (C/ la Herilla)	246 m²	246 m²
	Subtotal Vial de Coexistencia		
PARQUES Y JARDINES	Zona verde (C/ la Herilla) Parcelas catastrales 5961102VN0356S0001QX, 5961105VN0356S0001TX y 5961103VN0356S0001PX	2159 m²	2159 m²
	Subtotal Parques y Jardines		
EQUIPAMIENTO	Equipamiento (C/ la Herilla) Parcelas catastrales 5961105VN0356S0001TX y 5961103VN0356S0001PX	1157 m²	1157 m²
	Subtotal Equipamiento		
TOTAL SUPERFICIES ACUTALES AFECTADAS			4328 m²

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia. En Pomar de Valdivia 9 de febrero de 2026

EL SECRETARIO



3.3.2. Modificación

Se propone una reestructuración de los viales, zonas verdes y de equipamientos de la zona sur de la localidad de manera que se permita el acceso rodado a todas las parcelas clasificadas como urbanas, ya sean de titularidad pública o privada.

Para ello, se propone regularizar un primer vial de 8 m de anchura que de acceso rodado a la parte posterior de la parcela 5961101VN0356S0001GX y que pueda, a través del Sector 6 "Revilla", acabar comunicando con la Carretera de Aguilar, cerrar la manzana y pasar a formar parte de la estructura general viaria.

Este vial se continuaría hacia la parcela 5961107VN0356S0001MX mediante un vial de coexistencia que dé acceso peatonal y rodado a dicha parcela.

También se plantea la regularización de un acceso ya urbanizado a la parcela 5961101VN0356S0001GX en su linde norte mediante un vial de coexistencia de menor entidad.

Así mismo, se propone regularizar un segundo vial de 10 m de anchura que de acceso rodado a las parcelas 5961106VN0356S0001FX y 5961107VN0356S0001MX desde el camino de Covalagua.

Esta disposición de los viales, supone una fragmentación de las parcelas afectadas actuales, 5961105VN0356S0001TX y 5961103VN0356S0001PX. Sin embargo, dicha reestructuración permite la ubicación del área destinada a equipamiento público en el frente a la vía pública y su vinculación al equipamiento existente de la Casa Concejo.

Para compensar la superficie dedicada a parques y jardines que ocuparían los nuevos viales, se plantea la reducción de la sección de las vías que circundan el área de actuación de 10m a 8 m, cumpliendo con el Artículo 10 de las presentes Normas.

Además, se propone la eliminación de la duplicidad de uso que se observa en las Normas Urbanísticas actuales en el frente norte de la calle Herilla, al transcurrir un vial en paralelo a un vial de coexistencia. Esta duplicidad, disminuye ostensiblemente la zona verde vinculada a la Casa Concejo y no se corresponde con la urbanización actual de la zona. La superficie marcada en la documentación gráfica de las NUM como vial de coexistencia ha sido urbanizada recientemente, funcionando como vial estructural, mientras que la superficie grafiada como vial no ha sido urbanizada y es una extensión de la zona verde planeada.

También se propone la regularización de la zona verde que se encuentra al oeste de la Carretera de Aguilar, y que las NUM contemplan como vial, siempre dejando libres los accesos rodados a los inmuebles, así como una acera de 1,20m en su perímetro, de acuerdo con el Artículo 10. de dichas Normas.

En la presente propuesta toda superficie de espacio libre o de equipamiento que se destinaria a vial de nueva apertura sería sustituida por una nueva superficie con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad situada en la misma unidad urbana, dando cumplimiento al Artículo 172. Modificaciones de espacios libres y equipamientos del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Dicha propuesta tiene como único fin el dotar a tres parcelas urbanas privadas, así como a la zona de equipamiento público, de todos los servicios urbanos mínimos que establecen las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia, que en este caso sería el acceso rodado del que carecen actualmente. Esta regularización de la estructura y la trama urbana se define con el fin de subsanar las deficiencias de infraestructuras existentes en la zona sur del núcleo de población. Se trata de una operación de remate que consolida la propuesta de ordenación definida.

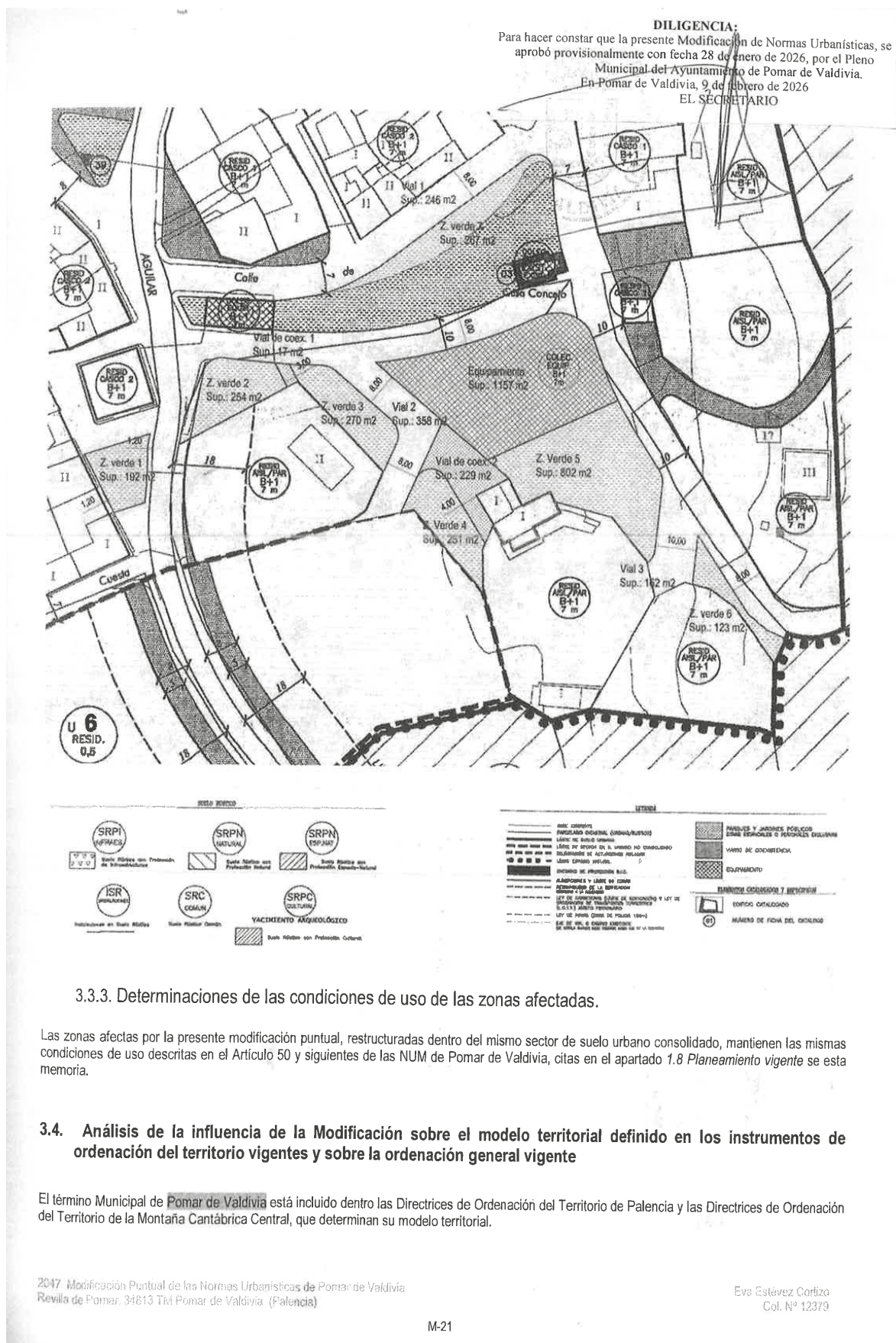
Serán de aplicación todas las determinaciones que con carácter tanto general como particular fijan las Normas en su Capítulo 1.2 Condiciones generales de urbanización.

SUPERFICIES RESULTANTES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL			
VIAL	Vial 1 (C/ La Herilla)	246 m ²	
	Vial 2 (Nuevo vial)	358 m ²	
	Vial 3 (Nuevo vial)	162 m ²	
	Subtotal Vial	766 m ²	
VIAL COEXISTENCIA	Vila de coexistencia 1 (Nuevo vial)	17 m ²	
	Vila de coexistencia 2 (Nuevo vial)	229 m ²	
	Subtotal Vial de Coexistencia	246 m ²	
PARQUES Y JARDINES	Zona verde 1 (Carretera Aguilar)	192 m ²	
	Zona verde 2 (C/ La Herilla)	254 m ²	
	Zona verde 3 (C/ La Herilla)	270 m ²	
	Zona verde 4 (C/ La Herilla)	251 m ²	
	Zona verde 5 (C/ La Herilla)	802 m ²	
	Zona verde 6 (C/ La Herilla)	123 m ²	
	Zona verde 7 (C/ La Herilla)	267 m ²	
	Subtotal Parques y Jardines	2159 m ²	
EQUIPAMIENTO	Equipamiento (C/ la Herilla)	1157 m ²	
	Subtotal Equipamiento	1157 m ²	
TOTAL SUPERFICIES ACUALES AFECTADAS			4328 m ²

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026

EL SECRETARIO



El modelo territorial en las DESEN, Directrices Esenciales de Castilla y León.

Los objetivos fundamentales que se plantea el Modelo Territorial de Castilla y León son la cohesión económica y social de la Comunidad, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de Castilla y León y el aumento de la competitividad y el equilibrio del territorio regional.

Para alcanzar estos objetivos el Modelo Territorial plantea como estrategia principal modernizar las estructuras territoriales de la Comunidad, haciéndolas más aptas para dar respuesta a las nuevas necesidades del desarrollo regional, impulsando la aparición de nuevas funciones, elementos y actividades en el territorio para potenciar las ventajas comparativas de Castilla y León.

El modelo rural de desarrollo sostenible se apoya en el fortalecimiento de las áreas funcionales y en las interconexiones viarias y ferroviarias que refuerzan dicha estructura para garantizar la interconexión con la Unión Europea y con el exterior.

El modelo territorial en las DOPPA.

Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Provincia de Palencia aprobadas definitivamente por DECRETO 6/2009, de 23 de enero, de Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de PALENCIA. Algunas de las determinaciones de mayor calado en la ordenación del municipio de Pomar de Valdivia, son las siguientes:

Centros de servicios.

Las DOPPA, en su artículo 2i, consideran, en el entorno de Pomar de Valdivia, los centros primarios de servicios de Aguilar de Campoo, y, más allá Cervera de Pisuerga, Guardo o Herrera de Pisuerga. Luego estos serán los centros de servicios de referencia para la ordenación prevista.

El modelo territorial en las DOTMCC

El "objetivo global" de las DOTMCC (LEY 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León), como la búsqueda de la calidad de vida, a través, básicamente de la protección de los valores naturales y culturales, y de la articulación de actividades compatibles y complementarias a dichos fines que garanticen un desarrollo sostenible. La recuperación de actividades tradicionales en un contexto más sostenible y la dinamización socioeconómica, así como la mejora de equipamientos y servicios también adquieren un papel protagonista.

Las consideraciones extraídas de dichas directrices, han sido tenidas muy en cuenta en la definición de los objetivos de las NUM y en la ordenación de sus propuestas.

3.4.1. Influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio

Esta modificación, como se justifica en los apartados correspondientes, no altera el modelo de desarrollo territorial, ni sus elementos estructurantes, constituyendo únicamente la modificación, la adaptación del planeamiento a situaciones concretas no reguladas originalmente, por lo que no se considera necesaria la revisión integral del planeamiento. Se mantienen como plenamente vigentes todos los extremos, condiciones, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones de suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que no aparezcan como expresamente modificados en este documento.

Tampoco existen directrices de ordenación territorial que se vean afectadas en el ámbito de esta Modificación y no existen características propias, naturales, paisajísticas, ecológicas, etc., que aconsejen la fijación de algún tipo de protección específica para el suelo en el área de actuación.

3.4.2. Influencia sobre la ordenación general del municipio

La modificación prevista se adapta a las previsiones del modelo territorial del municipio, siendo una actuación coherente con el modelo territorial expuesto, y que no modificará en absoluto el carácter urbanístico del municipio, por lo que no cabe esperar que con esta modificación se produzcan fenómenos urbanísticos no deseados.

Tampoco se modifican las Ordenanzas de aplicación en las áreas de Suelo Urbano Consolidado, ni las condiciones de régimen del suelo ni los criterios fijados por las NUM para la determinación del mismo.

En definitiva, la propuesta de Modificación Puntual de las NUM de Pomar de Valdivia no supone una alteración sustancial del modelo adoptado por el Plan, que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población mediante el control de la densidad humana y edificatoria.

3.4.3. Influencia sobre las infraestructuras existentes

La modificación prevista no contiene elementos que vayan a producir influencia sobre las infraestructuras urbanas ni afección al régimen de uso del suelo, ya que lo que pretende ésta es subsanar las deficiencias de infraestructuras existentes en la zona sur del núcleo de población y reflejar el uso real del suelo.

La incidencia de la modificación propuesta sobre la red de comunicaciones del municipio es nula, ya que no se produce un incremento de edificabilidad o densidad de ocupación. No es previsible, por tanto, que haya incidencia a este respecto en el futuro desarrollo del municipio o en otras actuaciones.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

2047 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Pomar de Valdivia
Revilla de Pomar, 34813 TM Pomar de Valdivia (Palencia)

Eva Estévez Cortizo
Col. Nº 1237/9

M-22

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia. En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

3.5. Emisión de Informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Según los artículos 3 y 5 de la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, en las Modificaciones de Planeamiento son exigibles los siguientes informes:

- 1.º Informe del órgano de la Administración de la Comunidad competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que se solicitará:
 - Al Servicio Territorial de Fomento, respecto de los instrumentos de planeamiento de todos los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, así como de los municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes que no limiten con una capital de provincia.
- 2.º Informe del órgano de la Administración de la Comunidad competente en materia de patrimonio cultural, que se solicitará:
 - A la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, cuando se trate de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- 3.º Informe de la Agencia de Protección Civil (Consejería de Fomento y Medio Ambiente), cuando la modificación afecte a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la administración competente para la protección del riesgo.
- 4.º Informe de la Subdelegación del Gobierno.
- 5.º Informe de la o de las confederaciones hidrográficas sobre cuyas cuencas se extienda el término municipal, cuando la modificación afecte a zonas de servidumbre y policía del dominio público hidráulico, o cuando establezca determinaciones de ordenación detallada que hagan innecesaria la aprobación posterior de planeamiento de desarrollo.
- 6.º Informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando se afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
- 7.º Informe de la Diputación Provincial.

3.6. Justificación del cumplimiento de la Normativa aplicable**3.6.1. Justificación del cumplimiento del Art. 14 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo**

El Artículo 14 de la Ley 8/2007 del Suelo dice: [®]

1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado.

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste.

Según el apartado 1a) del Artículo 14 de la Ley del Suelo, la presente Modificación Puntual se considera actuación de reformar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. Es por ello que será necesaria la redacción de un proyecto específico de urbanización y normalización.

3.6.2. Justificación del Cumplimiento del Art. 52 bis de la LUCyL

El Artículo 52 bis de la LUCyL dice:

1. Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, entendiéndose como tales:

a) Los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, en todo caso.

b) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano de un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante sea industrial.

2.º Que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural.

3.º Que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio Ambiente considera que no existe una afección significativa sobre los mismos.

4.º Que se incremente más de un 20 % la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es industrial, sólo se requerirá evaluación ambiental si además el ámbito es mayor de 50 hectáreas.

La presente modificación no concurre ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 52 bis de la citada Ley, porque:

1. No se clasifica suelo urbano o urbanizable no colindante con suelo urbano de un núcleo de población existente.
2. No se modifican vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural.
3. No se modifica la clasificación de suelo de Espacios Naturales Protegidos o de espacios de la Red Natura 2000.
4. El incremento de suelo urbano es inferior al 20% de la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable.

3.6.3. Justificación del Cumplimiento del Art. 58 de la LUCyL

La letra d) del apartado 3 del artículo 58 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León en su posterior modificación por la Ley 4/2008 dice:

"La aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas en el entorno próximo, salvo cuando, en actuaciones de regeneración y renovación urbana, se acredite el mayor interés público de otra solución. Asimismo, deberá constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación."

El requerimiento de identificar a los propietarios de las fincas afectadas también aparece en el Artículo 173 del RUCyL:

"Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación..."

Dando cumplimiento a esto apartados, se hace constar a continuación la identidad de los propietarios recientes de la parcela:

PARCELA AFECTADA	REFERENCIA CATASTRAL	TITULAR
Cl. Cuesta	5961102VN0356S0001QX	Delegación Provincial de Economía y Hacienda
Cl. La Herilla	5961103VN0356S0001PX	Delegación Provincial de Economía y Hacienda
Cl. La Herilla	5961105VN0356S0001TX	Junta Vecina de Revilla de Pomar

3.6.4. Justificación del Cumplimiento del Art. 168 del RUCyL

El apartado 1º del artículo 168 del RUCyL, dice:

"Se entiende por revisión de los instrumentos del planeamiento general la reconsideración total de la ordenación general establecida en los mismos. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de su ámbito en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, sea aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los cuatro años anteriores al correspondiente acuerdo de aprobación inicial."

La Modificación propuesta no modifica la superficie de Suelo Urbano actual, con lo que se justifica que el presente documento corresponde a una Modificación y no a una Revisión.

3.6.5. Justificación del Cumplimiento del Art. 172 del RUCyL

Es de aplicación lo siguiente:

Artículo 172. Modificaciones de espacios libres y equipamientos.

1. La aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que alteren los espacios libres públicos o los equipamientos públicos, tanto existentes como previstos en el planeamiento, requiere que la superficie de espacio libre o de equipamiento que se destine a otro uso sea sustituida por una nueva superficie con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad, situada:
 - a) Cuando se trate de suelo urbano consolidado, en la misma unidad urbana o bien en un sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable colindante, pero sin disminuir los espacios libres y equipamientos públicos propios de dicho sector.
 - b) Cuando se trate de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, en el mismo sector, o de ser imposible en un sector próximo, pero sin disminuir sus propios espacios libres y equipamientos públicos.
 - c) Cuando se trate de sistemas generales en cualquier clase de suelo, en cualquier ubicación justificada dentro del término municipal.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando la modificación tenga por objeto la planificación de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y se acredite el mayor interés público de una solución diferente.

A continuación, se justifica el cumplimiento del artículo 172 del RUCyL, comparando las superficies totales dedicadas a espacios libres y equipamientos en el ámbito de actuación en el planeamiento vigente y en la modificación propuesta.

2047 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Pomar:
Revilla de Pomar. 34813 TM Pomar de Valdivia (Palencia)

DILIGENCIA
Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

Estévez Cortizo
Col. Nº 12379

SUPERFICIES AFECTADAS EN LAS NORMAS ACTUALES			
PARQUES Y JARDINES	Zona verde (C/ la Herilla)	2159 m²	
	TOTAL PARQUES Y JARDINES		2159 m²
EQUIPAMIENTO	Equipamiento (C/ la Herilla)	1157 m²	
	TOTAL EQUIPAMIENTO		1157 m²

SUPERFICIES RESULTANTES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL			
PARQUES Y JARDINES	Zona verde 1 (Carretera Aguilar)	192 m²	
	Zona verde 2 (C/ La Herilla)	254 m²	
	Zona verde 3 (C/ La Herilla)	270 m²	
	Zona verde 4 (C/ La Herilla)	251 m²	
	Zona verde 5 (C/ La Herilla)	802 m²	
	Zona verde 6 (C/ La Herilla)	123 m²	
	Zona verde 7 (C/ La Herilla)	267 m²	
	TOTAL PARQUES Y JARDINES		2159 m²
EQUIPAMIENTO	Equipamiento (C/ la Herilla)	1157 m²	
	TOTAL EQUIPAMIENTO		1157 m²

Se comprueba que las superficies totales son iguales en ambos casos en la misma unidad urbana.

La funcionalidad se mantiene puesto que:

- la superficie destinada a equipamiento público se ubica en la propuesta con frente a la vía pública, lo que permite su edificación; cosa que no es viable con el planeamiento actual.
- se aumenta la superficie de espacio libre público vinculado los equipamientos públicos y en funcionamiento, lo que facilita el aprovechamiento del mismo.
- la propuesta consolida el uso actual del espacio libre y mantiene su funcionalidad.

3.6.6. Justificación del Cumplimiento del Art. 10 de las NUM de Pomar de Valdivia

Artículo 10. Nueva urbanización:

1. En toda nueva urbanización, viario nuevo o existente, se respetará el criterio general de distribuir equitativamente el espacio entre peatones y vehículos de motor. La superficie destinada a estos últimos: calzadas, áreas de aparcamiento, no podrá exceder del 80% del total, incluso en vías especializadas para el tráfico rodado.
2. En cualquier caso, y sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones anteriores, se establecen unas dimensiones mínimas de calzada para las nuevas vías.

En el casco urbano: tamaño de las vías existentes, con excepción de alguna calle que se considere necesario ampliar
En calles de nueva apertura: 8m para vías de la estructura general.

3. (...) Para todas las travesías y tramos urbanos de las carreteras nacionales, autonómicas o provinciales, el tratamiento en caso de nueva urbanización, será el apropiado para el paso de todo tipo de vehículos y deberá de forma obligada ejecutarse una acera a cada lado de la calzada de dimensión mayor o igual a 1,2 metros, siempre que sea posible. La localización de posibles sendas peatonales, plantación de arbolado, instalación de puntos de luz, etc., se ubicarán siempre fuera de la zona de dominio público.

Los nuevos viales propuestos en la presente modificación puntual tienen la dimensión mínima exigida por el citado artículo (8 m), tal y como se refleja en la documentación gráfica adjunta. Así mismo, se mantiene una acera de 1,2 metros entre la carretera a Aguilar y la zona verde propuesta, cumpliendo con lo establecido en el mismo artículo.

DILIGENCIA:
Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

3.7. Resumen ejecutivo

El artículo 11.2 de la LEY 8/2007, de 28 de Mayo, del Suelo establece que los instrumentos de ordenación urbanística deben incluir un resumen ejecutivo con el siguiente contenido:

- a) *Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y el alcance de dicha alteración.*
- b) *En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.*

Respecto del apartado a) el ámbito afectado por la presente modificación es un ámbito específico afectado por la modificación en el uso del suelo. Este ámbito se recoge en el plano correspondiente del proyecto.

La modificación propuesta supone la suspensión de licencias exclusivamente en el ámbito de los terrenos objeto de esta modificación puntual.

En Aguilar de Campoo, Enero de 2026.



**ESTEVEZ
CORTIZO
EVA -
36173671F**

Firmado digitalmente por
ESTEVEZ CORTIZO EVA -
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-36173671F,
givenName=EVA, sn=ESTEVEZ
CORTIZO, o=ESTEVEZ CORTIZO
EVA -
Fecha: 2026.01.22 10:19:12 +01'00'

Fdo. Eva Estévez Cortizo.
Arquitecta colegiada nº 12379 del COAL

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Modificación de Normas Urbanísticas, se aprobó provisionalmente con fecha 28 de enero de 2026, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
En Pomar de Valdivia, 9 de febrero de 2026
EL SECRETARIO

